



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

DINACCI FILIPPO, Presidente e Relatore

D'ANTONIO ANTONIO, Giudice

MIRANDA TOMMASO, Giudice

in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 19359/2024 depositato il 23/09/2024

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli

elettivamente domiciliato presso Email_3

Ag. entrate - Riscossione - Napoli

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_4

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025415075000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025415075000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025415075000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249025415075000 IRAP 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1751/2025 depositato il 30/01/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Società_1 **SRL**, con sede legale in Napoli al Indirizzo_1 , in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, Sig.ra Nominativo_1 (nata a Luogo_1 il 03.03.1952 C.F.: CF_1), con ricorso art. 18 D. Lgs n. 546/1992, notificato, a mezzo PEC del 22/07/2024, depositato in data 23/09/2024 (RGR n. 19359/2024) impugnava - con il ministero del suo procuratore/ difensore, specificato in rubrica, l' intimazione di pagamento n. 07120249025415075000, ex art. 50, co.2 D.P.R. 602/1973, per l'importo complessivo di € 885.9457,72 notificatale in data 21/05/2024, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per la Provincia di Napoli, in persona del Direttore in carica pro tempore, per conto dell' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli; atto, questo, conseguente ai provvedimenti innanzi specificati (aventi cartelle e ruoli di natura tributaria, IRPEF / IRES / IVA/ IRAP / REGISTRO) e, qui, da intendersi integralmente riportati e trascritti.

Sostanzia l'impugnativa - **come unico motivo di doglianza**- sull' omessa ovvero irregolare notificazione dei medesimi, nonché delle sottese e seguenti cartelle esattoriali, donde scaturivano ed - **a suo dire**- asseritamente notificate, precisamente:

1. n.07120180034866928000 (notificata il 20/06/2018 di importo pari ad euro 216.862,02 afferente a Irap-Irpef 2012, Irap-Irpef 2013, Ires-Iva 2013);
- 2.n.07120180046825112000 (notificata il 19/07/2018 di importo pari ad euro 229,74 afferente a Imposta Registro locazioni fabbricati 2013);
- 3.n.07120180067311691000 (notificata il 15/10/2018 di importo pari ad euro 355,93 afferente a Imposta di registro locazioni fabbricati 2014);
4. n.07120190017935449000 (notificata il 22/01/2019 di importo pari ad euro 53.155,34 afferente a Irap-Irpef 2014);
- 5.n.07120190071358588000 (notificata il 10/05/2019 di importo pari ad euro 6.183,73 afferente a Irpef 2015);
- 6.n.07120190094345360000 (notificata il 26/08/2019 di importo pari ad euro 105.754,17 afferente a Ires-Iva 2014);
- 7.n.07120190128721400000 (notificata il 21/11/2019 di importo pari ad euro 1.655,65 afferente a Contributo Unificato Tributario 2016);
- 8.n.07120200014331476000 (notificata il 27/02/2020 di importo pari ad euro 109.154,69 afferente a Irap-Ires e Iva 2015);
- 9.n.07120200040318310000 (notificata il 30/09/2021 di importo pari ad euro 22.228,29 afferente a Irpef 2016);
- 10.n.07120200084342684000 (notificata il 20/01/2022 di importo pari ad euro 406,99 afferente a Contributo

Unificato Tributario 2017);

11.n.07120200100175332000 (notificata il 04/02/2022 di importo pari ad euro 1.655,91 Contributo Unificato Tributario 2016);

12.n.07120210020243229000 (notificata il 17/03/2022 di importo pari ad euro 1.939,62 afferente a Tari 2014);

13. n.07120210025923812000 (notificata il 17/03/2022 di importo pari ad euro 17.366,77 afferente a Irap 2017).

Ciò posto, la prefata intimazione, pertanto, costituiva il primo opposto provvedimento, rientrato nella sua sfera giuridica – cognitiva; conseguentemente, ferma ed impregiudicata la preliminare eccezione, sia relativamente all'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere l'intimata somma, essendosi estinto il credito erariale, per decorrenza dei termini di legge, sia la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione.

Evocava in giudizio, innanzi codesta adita Giustizia - attesa la fondatezza delle suindicate doglianze - le prefate parti, per sentirsi dichiarare - previa sospensione degli effetti dell'impugnato provvedimento ed in seduta di pubblica udienza, l'illegittimità del medesimo e, di seguito, il suo annullamento, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.

Si costituivano, rispettivamente, la Concessionaria e l'Ente Impositore che - per quanto di ragione e competenza – contestavano l'assunto ex adverso, infondato in punto di fatto e di diritto ed entrambi, istavano il rigetto del ricorso, con il governo delle spese di lite, a carico della contribuente, ex art. 15 citato decreto, attesa la prova negativa - per tabulas - delle sottese cartelle esattoriali, regolarmente notificate alla medesima a mezzo posta certificata, non prescindendo comunque, l'inammissibilità delle formulate doglianze, per violazione dei termini di cui al disposto ex art. 21 comma 1 detto decreto e, per, l'effetto l'irretrattabilità del credito intimato.

Nelle more del procedimento, la difesa della ricorrente, depositava memorie illustrative, con le quali contestava l'inesistenza giuridica della notificazione delle suindicate cartelle, eseguita con PEC dall'Agente della Riscossione, con indirizzo non indicato nei Pubblici Registri (**Re.G.Ind.E "pct @ pec. agenziariscossione.gov.it" ed IPA "protocollo @ pec.agenziariscossione.gov.it"**).

Di conseguenza, tale circostanza fattuale e di diritto - **a suo dire**- caducava gli effetti dell'intimazione in parola nella sua contezza; onde, reiterava la legittimità delle doglianze, postulate nel ricorso introduttivo, all'unisono con le conclusioni ivi rassegnate, di cui istava l'accoglimento.

All'udienza cautelare del **25/11/2024**, la Corte, all'esito del contraddittorio, in sede di camera di consiglio, con ordinanza n. **8296/2024**, depositata in segreteria in data **26/11/2024**, **rigettava** l'istanza di sospensione, per non aver la parte ricorrente, provato, documentato, allegato e dedotto il periculum in mora, rinviando a nuovo ruolo; mentre all'udienza di merito - esperite le pedissequae incombenze giudiziarie – decideva, come da dispositivo dandone, di seguito, lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Osserva che le eccezioni sollevate dalla difesa della ricorrente **non hanno alcun pregio giuridico**, per avere la resistente Concessionaria, prodotto, **"per tabulas"** la prova delle notificazioni degli atti presupposti; di conseguenza, il credito erariale si è **cristallizzato**, sussistendo la debenza tributaria a carico della contribuente.

Deduce, nello specifico, **l'infondatezza** della sollevata eccezione di **inesistenza giuridica della notificazione** delle sottese cartelle esattoriali, eseguita a mezzo posta elettronica da parte della prefata resistente, con **indirizzo non ravvisabile nei Pubblici Registri**.

Sottolinea a riguardo, che la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'art. **26, secondo comma, D.P.R. 602/1973** a tenore del quale: ***"La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."***

Il Legislatore, in seno a tale norma speciale, focalizza evidentemente l'attenzione sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento, ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio, ovvero alla difesa.

In questo contesto, la tesi funzionale a pretendere che la notifica provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi risulta **immotivata, ma anche priva di fondamento ed utilità**.

Tale tesi è erronea e infondata, sia perché non tiene affatto in considerazione che - come detto - il parametro normativo di giudizio per le notifiche degli atti riscossivi è naturalmente precostituito in seno alla disposizione ad hoc di cui al già citato art. 26, sia in quanto, muovendo in buona sostanza dal disposto di cui all'**art. 3-bis co. 1 l. 53/94**, finisce per applicare alla fattispecie in esame, concernente la notifica di atti tributari, da parte dell'ente di riscossione, una norma che, come emerge dalla piana lettura della rubrica legis dell'articolo anzidetto, si riferisce invece a ***"Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali"***.

D'altronde l'art. 26, sopra riportato, si pone in funzione di garanzia del contribuente destinatario della notifica, mentre nessuna particolare tutela può invece derivare al contribuente dalla verifica che l'indirizzo di provenienza sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie.

A tal proposito, si evidenzia che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di **risalire con certezza al mittente** del documento e, quindi, all'Autorità da cui lo stesso proviene.

In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo etc.) - anche dai dati di certificazione contenuti - con carattere imm modificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna), nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.

Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad Agenzia Entrate Riscossione (e precedentemente a Equitalia) reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promani.

Con decisione n. **982/2023**, la Corte regolatrice disciplinando un caso analogo a quello oggetto di scrutinio precisava la piena regolarità della notifica effettuata dall'ADER da indirizzo non risultante dagli elenchi ufficiali. Nel caso concreto, esaminato dalla Suprema Corte, la contribuente lamentava l'intervenuta violazione e la falsa applicazione degli articoli **26 del Dpr n. 602/1973 e 6 del Dlgs n. 217/2017** e la conseguente nullità della notifica della cartella di pagamento spedita, non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia delle Entrate riscossione, come presente nei pubblici registri, ma uno diverso.

Nella sentenza sopra citata la Corte regolatrice ha espresso i passaggi fondamentali del proprio convincimento argomentando che ***“Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa”***.

In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte, in conseguenza della denunciata violazione.

Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).

Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali **pregiudizi sostanziali** al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri: **Email_5** ma da un diverso indirizzo telematico: (notifica. **Email_6**), relativamente al quale però è evidente

- **ictu oculi** - la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.

Questa Corte ritiene di recepire **integralmente** il logico e giuridicamente corretto ragionamento della Cassazione sopra riportato ed immediatamente applicabile al caso in esame e, pertanto, ritiene infondata la doglianza interposta.

Osserva, altresì, - **ferma restando la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria, nel rispetto della sequela degli atti successivi e con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa dell'istante** - l'ininfluenza dell'eccepita prescrizione, essendo stati interrotti i termini, tanto **quinquennali** (sanzioni ed interessi), quanto **ordinari**, attesa la natura dei tributi, oggetto dei ruoli, involucrati nelle sottese cartelle.

Di conseguenza, l'impugnazione non potrà che avere ad oggetto, **esclusivamente vizi propri**, inerenti all'opposta intimazione (**Cass. Sez. UUSS, n. 5791 del 04/03/2008, Rv. 602254**).

Sta di fatto che, nella fattispecie, non si ravvisano **elementi negativi che legittimino la censura** del provvedimento de quo, tanto con riferimento ai termini di cui alla impugnativa afferente alla prescrizione, quanto relativamente a quelli decadenziali, in quanto, entrambi non ancora decorsi.

Onde l'atto in esame è valido a tutti gli effetti di legge e spiega la sua efficacia giuridico – amministrativa, nei confronti della ricorrente.

Tanto premesso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (**cf. ex plurimis, ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020**), per tutti gli atti ***“...l'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito...”***.

Qualora l'atto prodromico risulti notificato e non impugnato, il credito in esso contenuto **si cristallizza e diviene definitivo**, per omessa impugnazione da parte del contribuente; risulta, pertanto, evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della **non impugnabilità**, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.

Anche la questione della **“decadenza del credito tributario”** avrebbe dovuto essere fatta valere dalla contribuente con la tempestiva impugnazione degli atti prodromici, ovvero del primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata a conoscenza della parte privata.

Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato - comunque non sussistente nel caso di specie - il diritto di difesa del contribuente può trovare **“nuova espansione”** nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato **articolo 19, comma 3**.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 20.000,00 in favore delle parti resistenti costituite, in solido tra loro, oltre oneri accessori di legge se dovuti.